

1501015-20.2022.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2150605/2022 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 25347526 - 01º

D.P. TABOÃO DA SERRA, 2150605 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIKE NOVAIS SILVA

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

2ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501015-20.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501015-20.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2150605/2022 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 25347526 - 01º

D.P. TABOÃO DA SERRA, 2150605 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIKE NOVAIS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra MIKE NOVAIS

LIMA, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, § 1º, II, da Lei 11.343/06, pela prática do fato delituoso devidamente descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em período incerto, mas até 02 de junho de 2022, na Rua Olímpia Tomás de Aquino, 313 – Jd. Oliveira, neste município e comarca de Taboão da Serra, MIKE NOVAIS SILVA, qualificado à fls. 8/9, cultivou plantas de maconha, que constituem matéria-prima para preparação de drogas, conforme laudo preliminar de fls. 29/31.”.

O réu compareceu espontaneamente aos autos e, por intermédio de advogado constituído, apresentou defesa prévia (fls. 122/132).

Recebida a denúncia em 04 de julho de 2022 (fls. 144/146), foi determinada a citação e designada audiência una, na qual foram inquiridas testemunhas e, ao final, interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, manifestando-se oralmente, pediu a condenação do réu nos termos da petição inicial, por entender comprovadas a materialidade e autoria delitivas.

A defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da ação, ante a falta de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o crime de cultivo para uso pessoal ou, se mantida a figura do tráfico, a fixação das penas no mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Em síntese, é o relato.

Fundamento e decido.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se bastante comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01); B.O. (fls. 25/28); auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 29/31), fotografias dos objetos apreendidos (fls. 36/38), denúncia recebida (fls. 39/42); laudo de exame químico toxicológico (fls. 157/159); interrogatório e declarações prestados em sede policial (fls. 12, 14/15 e 23); e prova oral colhida em juízo. A prova oral confirma que as plantas apreendidas eram cultivadas pelo acusado, destinando-se à produção de maconha.

A testemunha César José Felipe afirmou que receberam denúncia falando que no local havia uma plantação de maconha, para venda. Foram ao local e foram recebidos pela genitora do acusado. Ele falou que o acusado morava em um quarto ao lado. O acusado subiu para atender os policiais. O acusado autorizou a entrada no cômodo do acusado. Notaram que havia terra caída na pia e na janela. Viram pela janela as plantas jogadas. O acusado confessou que se assustou com a presença policial e arremessou as plantas pela janela, que foi recuperada no telhado do vizinho. Não eram muitas plantas. Também foi encontrada uma parte da planta, já colhida pelo acusado, que estava em um frasco. Não foram feitas diligências.

A testemunha André Alonso Molina afirmou que receberam denúncia e foram fazer diligência no local. chegando ao local, identificaram o imóvel e chamaram o proprietário. Saiu uma senhora, que disse que o acusado morava em um cômodo ao lado. A senhora fez contato via telefone. E depois de um tempo o acusado saiu e autorizou a entrada no imóvel. Logo na entrada perceberam cheiro forte de maconha e viram vasos, com terra no chão. Deduziram que o acusado tinha tirado o maço de maconha e jogado em algum lugar. Pela janela, viram a maconha no telhado do vizinho. O acusado confessou e disse que tinha se assustado e jogado a planta pela janela. Recuperaram a droga no telhado do vizinho. Foi dada voz de prisão e encaminhado para a autoridade policial. Pelo que se lembra, havia 03 ou 04 mudas de maconha. Dentro da residência, havia uma porção pronta para consumo. Não fizeram diligências antes, já tinham conhecimento sobre o local.

Itamar Rodrigues da Silva é pai do acusado. Afirmou que atendeu os policiais no dia dos fatos. estava deitado em casa e quando saiu havia várias viaturas, com policiais, procurando pelo acusado. Informaram que o acusado morava em uma casa no mesmo endereço, mas em prédio apartado. Chamaram o acusado por telefone. O acusado subiu e atendeu os policiais. O acusado trabalhava como optometrista. Trabalha desde os 15 anos, mas começou a trabalhar como optometrista tem um ano e meio. Ele faz curso superior. O acusado é usuário de maconha desde os 17 anos de idade. O réu é ótimo filho, sempre trabalhou e estudou.

Lucas da Silva Belarmino afirmou que é primo de segundo grau do réu. É próximo do acusado. Conhece o acusado desde sempre. O acusado trabalhou muitos anos para o depoente. Atualmente o acusado presta serviços em uma de suas óticas. Sempre teve uma boa relação de trabalho com o acusado, que sempre foi muito profissional. O acusado apenas deixou de ser funcionário porque se se formou e passou a ser prestador de serviços.

Ana Lúcia é vizinha do acusado. Prestou declarações sobre a conduta social do réu. E disse que não tinha conhecimento sobre consumo de drogas pelo acusado.

Afirmou que recebeu ligação de sua mãe, falando para que subisse, porque os policiais estavam em sua casa. Ficou assustado e quebrou a planta e jogou pela janela. Quando foi ao portão, autorizou a subida dos policiais. É usuário de maconha desde os 17 anos. Tentou pesquisar para fazer uma estufa, para não ter que comprar droga em biqueira. Nunca se envolveu com venda de drogas. A sua tentativa de cultivo não deu certo.

Feito o relato da prova oral, verifica-se que, como mencionado, é incontroverso que o réu cultivava as plantas apreendidas pelos policiais, sendo que tais plantas destinavam-se à produção de maconha.

No entanto, tem-se que a conduta do réu não se enquadra no dispositivo mencionado na denúncia, mas sim no artigo 28, § 1º, da Lei n.º 11.343/2006.

De fato, trata-se de pequena quantidade de plantas, sem aptidão para produção de quantidade significativa de droga. Não há nada que indique que o réu cultivava as mudas com intenção de produzir drogas para oferecimento a consumo de terceiros. Ao contrário, a quantidade é compatível com o cultivo para consumo pessoal.

Dessa forma, como dito, a conduta do acusado encontra melhor enquadramento no artigo 28, § 1º, da Lei de Drogas, que tipifica a conduta de semear, cultivar, colher, para consumo pessoal, plantar destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

Posto isso e considerando o que mais consta dos autos DESCLASSIFICO o crime do artigo 33, caput, e § 1º, II, da Lei 11343/2006 imputado ao réu MIKE NOVAIS SILVA na denúncia para o crime do artigo 28, caput e § 1º, do mesmo diploma legal. Desclassificada a conduta inicial, o réu, que é tecnicamente primário, faz jus ao benefício da transação penal. Com o trânsito em julgado, mantida esta sentença, voltem os autos conclusos para designação de audiência de proposta de transação penal ao réu.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Taboão da Serra, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA